

10_bank_und_beteiligungsuebersicht.txt

Bank- und Beteiligungsübersicht

Nachlass Ralf Sander, verstorben am 08.06.2026

Arbeitsstand 24.06.2026, 17:35 Uhr

Zusammengestellt von Rechtsanwältin Dr. Carolin Weigand aus Bankauskünften, Steuerberatermail, Gesellschaftsunterlagen und Grundbuchdaten. Werte sind Arbeitswerte; fehlende Belege sind gekennzeichnet.

1. Konten bei der Erfurter Bank

Girokonto DE41 8205 0000 0010 0882 31: Saldo Todestag 84219,77 EUR.

Nach dem Tod: Eingang 6400,00 EUR Miete Lagerhalle und 1280,00 EUR Erstattung

Krankenversicherung; Abgang 4980,00 EUR Bestattungsanzahlung und 2100,00 EUR Vorschuss

Oldtimergutachter. Verfügender nach Bankprotokoll: Jonas Mielke-Sander aufgrund transmortaler Vollmacht; Belege angefordert.

Depot 770091: ETF Welt 198600,00 EUR, Bundesanleihe 2030 nominal 60000,00 EUR,

Medizintechnik-Aktien 51400,00 EUR. Kurswert gesamt zum Todestag rund 310000,00 EUR.

Stichtagsabrechnung liegt vor.

2. Gesellschaftspositionen

Sander Präzisionsteile GmbH, 86 Prozent, HRB 512344 Amtsgericht Jena. Bandbreite aus den vorliegenden Unterlagen: 2064000,00 EUR auf buchwertnaher Grundlage bis 5332000,00 EUR nach grober Ertragswertspanne. Kein unabhängiges Gutachten.

Noch nicht ausgezahlte Ausschüttung 2025: 154800,00 EUR Anteil Ralf. Gesellschafterdarlehen Ralf an GmbH: 280000,00 EUR. Kaufpreisrestforderung gegen Jonas aus dem Anteilerwerb 2023: 48000,00 EUR.

3. Immobilien

Wohnhaus Am Mühlgraben 3, Erfurt-Bischleben, Grundbuch Blatt 1120. Maklerkurzbrief 740000,00 EUR. Darlehen 118000,00 EUR.

Ferienwohnung Dünenstraße 18, Zinnowitz. Maklerbrief 312000,00 EUR, nach Mandantenunterlagen lastenfrei. Diese Position fehlt in Jonas' vorläufiger Aufstellung. Grundbuchauszug ist beantragt; Eigentum und aktueller Lastenstand sind noch nicht abschließend belegt.

4. Weitere Verbindlichkeiten

Privater Kontokorrentkredit 102000,00 EUR. Zusammen mit dem Hausdarlehen 220000,00 EUR.

Bestattung und Gutachtervorschuss sind als Buchungen nach dem Tod gesondert erfasst und nicht doppelt als Todestagsschuld angesetzt.

5. Offene Belegfragen

5.1 Zuordnung der beschlossenen Ausschüttung.

5.2 Fälligkeit und Werthaltigkeit der Kaufpreisrestforderung.

5.3 Eigentum und Lasten der Ferienwohnung Zinnowitz.

5.4 Unabhängiger Unternehmenswert zum 08.06.2026.

5.5 Vollständige Nachlasspassiva und lebzeitige Übertragungen.

Bearbeitungsvermerk:

Paula Schenk hat die Zahlen am 24.06.2026 mit der XLSX-Arbeitsmappe abgeglichen. Dr. Weigand hat den Text am selben Tag um 17:35 Uhr freigegeben. Die Übersicht enthält keine abschließende Erb- oder Pflichtteilsberechnung.

02b_email_steuerberater_nachfolgeplanung_2025.eml

Von	Jonas Mielke-Sander <jonas@sander-praezision.de>
An	Jens Hesse <j.hesse@steuerkanzlei-hesse.de>
Kopie	Ralf Sander <ralf@sander-praezision.de>
Datum	Mon, 03 Feb 2025 08:46:00 +0100
Betreff	Adoption rechtskräftig / Nachfolgeplanung Sander Präzisionsteile

Guten Morgen Herr Hesse,

der Adoptionsbeschluss ist seit dem 24. Januar rechtskräftig. Bitte berücksichtigen Sie die neue familienrechtliche Stellung in der Nachfolgeplanung, ohne die gesellschaftsvertraglichen Schritte damit gleichzusetzen.

Ralf möchte vermeiden, dass spätere Pflichtteilszahlungen die Gesellschaft zwingen, Maschinen, Grundstück oder Geschäftsanteile kurzfristig zu verwerten. Bitte prüfen Sie daher getrennt: Bewertung und Übertragung weiterer Anteile, Liquiditätsbedarf im Erbfall, bestehende Kaufpreisforderung aus meinem Anteilerwerb 2023 sowie die Interessen von Nele und Peer.

Die Adoption soll keine automatische Anteilsübertragung auslösen. Änderungen am Gesellschaftsvertrag und ein neues Testament werden erst nach gemeinsamer Besprechung mit der Kanzlei vorgenommen. Können Sie für den Termin am 18. Februar die Jahreszahlen 2022 bis 2024 und eine Übersicht der Gesellschafterkonten vorbereiten?

Viele Grüße

Jonas Mielke-Sander
Geschäftsführer
Sander Präzisionsteile GmbH
Am Roten Berg 14 · 99086 Erfurt
Telefon 0361 73118-24

09_email_steuerberater_gesellschaft.eml

Von	Jens Hesse – Hesse & Partner Steuerberater <hesse@hesse-partner.de>
An	"Dr. Carolin Weigand" <weigand@kanzlei-weigand-erfurt.de>
Kopie	Nele Sander <nele.sander@privatpost.de>
Datum	Mon, 22 Jun 2026 15:26:41 +0200
Betreff	Sander Präzisionsteile GmbH – Nachlass- und Bewertungsunterlagen

Sehr geehrte Frau Dr. Weigand,

auf Grundlage der Freigabe von Herrn Mielke-Sander teilen wir folgende Eckdaten mit. Weitergehende Unternehmensunterlagen dürfen wir erst nach einer Vertraulichkeitsvereinbarung herausgeben.

Die Sander Präzisionsteile GmbH, HRB 512344 beim Amtsgericht Jena, hat ein Stammkapital von 250000,00 EUR. Ralf Sander hielt 86 Prozent, Jonas Mielke-Sander 14 Prozent. Der Anteilserwerb 2023 erfolgte für 120000,00 EUR; 48000,00 EUR des Kaufpreises sind gestundet und offen.

Für 2025 weist der vorläufige Abschluss einen Jahresüberschuss von 412000,00 EUR aus. Am 15.04.2026 wurde eine Ausschüttung von 180000,00 EUR beschlossen, jedoch noch nicht ausgezahlt. Auf Ralf Sander entfallen 154800,00 EUR.

Die von Herrn Mielke-Sander vorgelegte Zahl von 2400000,00 EUR für 100 Prozent folgt einer buchwertnahen Abfindungsbetrachtung. Unsere grobe, nicht gutachterliche Ertragswertübersicht liegt zwischen 4800000,00 und 6200000,00 EUR. Kundenkonzentration, Investitionsstau, Planungsrechnung und nicht betriebsnotwendiges Vermögen sind noch zu prüfen.

Bitte klären Sie, welche Unterlagen in einen gesicherten Datenraum eingestellt werden dürfen. Die nächste Gesellschafterversammlung ist am 08.07.2026; Tagesordnung sind Jahresabschluss, Ausschüttung und Finanzierung der Fräslinie.

Mit freundlichen Grüßen

Jens Hesse

Steuerberater

Hesse & Partner Steuerberater PartG mbB

Anger 14, 99084 Erfurt | Telefon 0361 744230

Diese E-Mail enthält keine rechtliche Bewertung der Erb- oder Pflichtteilsquote.

06_quoten_und_vermoeegen.csv

Quelle	Stand	Personena nnahme	Behauptet e Quote Nele	Unterneh menswert 100 Prozent EUR	Wert Anteil 86 Prozent EUR	Übriges Vermögen vor Schulden EUR	Belegstatu s	Offener Punkt
Arbeitsrec hnung Kanzlei	30.06.202 6	Nele, Peer und Jonas als Kinder	0.1666667	2400000.0 0	2064000.0 0	1740800.0 0	Unterneh menswert bestritten	Wirkung Adoption und Passiva
Arbeitsrec hnung Kanzlei	30.06.202 6	Nele, Peer und Jonas als Kinder	0.1666667	5800000.0 0	4988000.0 0	1740800.0 0	Ertragswer t grob	Bewertung sstandard
Stellungna hme Jonas	25.06.202 6	Quote nicht bezieffert	offen	2400000.0 0	2064000.0 0	1228000.0 0	Ferienwoh nung und Forderung en fehlen	Vollständig keit
Steuerber ater Hesse	22.06.202 6	keine Quot enprüfung	offen	4800000.0 0	4128000.0 0	1740800.0 0	grobe Bandbreite	unabhängi ges Gutachten
Steuerber ater Hesse	22.06.202 6	keine Quot enprüfung	offen	6200000.0 0	5332000.0 0	1740800.0 0	grobe Bandbreite	unabhängi ges Gutachten

Tabellenblatt: Nachlass

Position	Wert niedrig EUR	Wert hoch EUR	Quelle	Belegstatus	Offene Frage
86 Prozent GmbH	2064000	5332000	Jonas / Steuerberater	streitig	unabhängige Bewertung
Wohnhaus Bischleben	740000	740000	Maklerbrief	Kurzbewertung	Gutachten
Ferienwohnung Zinnowitz	312000	312000	Maklerbrief / Grundbuch offen	fehlt in Aufstellung	Eigentum und Belastung
Depot	310000	310000	Erfurter Bank	bestätigt	Stichtagskurse
Darlehen GmbH	280000	280000	Vertrag	bestätigt	Fälligkeit
Kaufpreisrest Jonas	48000	48000	Anteilskaufvertrag	bestätigt	Stundung
Ausschüttung 2025	154800	154800	Beschluss 15.04.2026	nicht ausgezahlt	Zuordnung
Bankverbindlichkeiten	-220000	-220000	Bank	bestätigt	Zinsen

Tabellenblatt: Gesellschaft

Datum	Vorgang	Ralf	Jonas	Quelle	Offener Punkt
20.03.2023	Anteilskauf	86 Prozent verbleiben	14 Prozent Erwerb	UR 141/2023	Restkaufpreis 48000,00 EUR
18.12.2024	Adoptionsbeschluss	Annehmender	angenommenes Kind	36 F 1874/24	Wirkungen getrennt prüfen
09.04.2025	Testament	setzt Jonas ein	als Alleinerbe benannt	Original Gericht	Form und Auslegung
08.06.2026	Erbfall	verstorben	Geschäftsführer / Gesellschafter	Sterbeurkunde	Erbnachweis

Tabellenblatt: Belege

Unterlage	Datum	Quelle	Eingang	Status	Nächste Handlung
Adoptionsakte	2024-2025	AG Erfurt	26.06.2026	auszugsweise	vollständiges Anlagenverzeichnis
Testament	09.04.2025	AG Erfurt	24.06.2026	Abschrift	Original in Gerichtsakte
Anteilskaufvertrag	20.03.2023	Notariat	22.06.2026	vollständig	Zahlungsstand
Ferienwohnung	offen	Grundbuchamt	beantragt	offen	Eigentum und Lasten
Unternehmensbewertung	offen	gemeinsamer Gutachter	nicht beauftragt	offen	Leistungsbild

Mandatsnotiz

Mandantin: Nele Sander, geboren am 14.04.1986, Ärztin in Weimar. Erblasser: Ralf Sander, geboren am 09.09.1955, verstorben am 08.06.2026. Weitere Beteiligte: Peer Sander, Bruder der Mandantin, und Jonas Mielke, geboren am 21.01.1991, Prokurist der Sander Präzisionsteile GmbH.

Familienlage

Ralf Sander war seit 2019 verwitwet. Nele und Peer sind seine leiblichen Kinder. Jonas Mielke absolvierte 2006 zunächst ein Schulpraktikum und eine Ausbildung im Betrieb, begann 2012 ein duales Studium, wurde 2019 Prokurist und lebte nach Angaben des Erblassers "wie ein Sohn" im Unternehmen. Im Jahr 2024 wurde Jonas als Volljähriger angenommen.

Konflikt

Nele erfuhr von der Adoption erst nach dem Tod des Vaters. Sie sagt, ihr Vater habe sie nach dem Tod der Mutter zunehmend aus dem Unternehmen gedrängt. Jonas habe Termine, Post und Bankkontakte kontrolliert. Peer will keinen Streit und denkt über Verkauf seiner Ansprüche nach.

Ziel

Nele will wissen, ob Jonas überhaupt erbt, ob sie die Adoption angreifen kann, ob ihr Pflichtteil sinkt und wie die GmbH-Anteile zu bewerten sind.

5. Gespräch und Unterlagen

Das Gespräch fand am 23.06.2026 von 09:12 bis 10:46 Uhr statt. Nele brachte Gerichtsschreiben, Testamentkopie, drei Nachrichten ihres Vaters und eine Gesellschafterliste mit. Ihr Bruder Peer nahm nicht teil und hat bislang keine Vollmacht erteilt.

Nele erfuhr nach ihrer glaubhaften zeitlichen Schilderung erstmals am 18.06.2026 aus dem Erbscheinantrag von der Adoption. Diese Kenntnisangabe wird für mögliche Verfahrensfragen dokumentiert, ohne ihre rechtliche Wirkung vorwegzunehmen.

Unterlage	Datum	Status
Eröffnungsniederschrift	17.06.2026	beglaubigte Abschrift
Adoptionsbeschluss	18.12.2024	Kopie aus Akteneinsicht
Testament	09.04.2025	gerichtliche Abschrift
Gesellschafterliste	20.03.2023	Registerausdruck
Nachlassaufstellung Jonas	20.06.2026	ohne Belege

Amtsgericht Erfurt · Familiengericht

Rudolfstraße 46 · 99092 Erfurt
Telefon 0361 377-0 · Geschäftsstelle 36 F
Geschäftszeichen 36 F 1874/24

BESCHLUSS

Amtsgericht Erfurt · Familiengericht · Rudolfstraße 46 · 99092 Erfurt

Herrn Ralf Sander
Hochheimer Straße 41
99094 Erfurt
Herrn Jonas Mielke
Tschaikowskistraße 18
99096 Erfurt

Datum	18. Dezember 2024
Aktenzeichen	36 F 1874/24
Bearbeitung	Dr. Hannelore Seifert

Annahme eines Volljährigen als Kind

1. Beschlussformel

Ralf Sander, geboren am 9. September 1955, nimmt Jonas Mielke, geboren am 21. Januar 1991, als volljähriges Kind an. Der Angenommene führt nach Rechtskraft den Familiennamen Mielke-Sander. Ausgesprochen werden die gesetzlichen Wirkungen der Volljährigenadoption. Eine Annahme mit den Wirkungen einer Minderjährigenadoption wurde nicht beantragt.

2. Gründe

Die Beteiligten haben eine seit vielen Jahren gewachsene, durch persönliche Verbundenheit und gegenseitige Unterstützung geprägte Beziehung dargelegt. Herr Mielke ist seit seiner Ausbildung im Unternehmen des Annehmenden tätig, begleitet ihn seit 2018 bei gesundheitlichen Angelegenheiten und nimmt regelmäßig am Familienleben teil. Wirtschaftliche Nachfolgefragen wurden im Anhörungstermin angesprochen, stehen der Annahme nach dem festgestellten Gesamtbild aber nicht entgegen.

Nele und Peer Sander wurden nach Aktenlage nicht persönlich angehört. Überwiegende entgegenstehende Interessen leiblicher Kinder waren nach den vorliegenden Angaben nicht ersichtlich.

3. Rechtskraft

Der Beschluss wurde den Beteiligten am 23. Dezember 2024 zugestellt und ist seit 24. Januar 2025 rechtskräftig. Die Namensänderung wurde dem Standesamt mitgeteilt.

Dr. Hannelore Seifert

Richterin am Amtsgericht · Ausfertigung

Datum

7. Juli 2026

Aktenzeichen

26-ERB-209 / Adoption

Bearbeitung

Dr. Miriam Bachmann

Beziehungsdarstellung aus der beigezogenen Familiengerichtsakte

1. Gemeinsamer Lebensweg

Jonas Mielke absolvierte 2006 ein Schulpraktikum und anschließend seine Ausbildung im Unternehmen. Nach einem dualen Studium ab 2012 übernahm er technische Projektverantwortung. Nach dem Tod seiner Mutter im Jahr 2012 bezog Ralf Sander ihn verstärkt in Familienfeiern und private Entscheidungen ein.

2. Gegenseitige Unterstützung

Nach Ralf Sanders Herzoperation 2018 organisierte Jonas Arztfahrten und Einkäufe. Seit 2016 bestanden wechselseitige Vorsorgevollmachten für medizinische Notfälle. Jonas wurde 2019 Prokurist, 2023 Geschäftsführer und mit 14 Prozent Gesellschafter. In der Anhörung erklärten beide, persönliche und betriebliche Beziehung seien über Jahre parallel gewachsen.

3. Leibliche Familie

Zum leiblichen Vater Uwe Mielke bestand seit 2009 nur sporadischer Kontakt. Nele und Peer Sander waren nicht förmlich beteiligt. Die beigezogene Akte enthält keine Zustellungs- oder Benachrichtigungsnachweise an sie. Dieser fehlende Aktennachweis wird von einer Aussage über ihre tatsächliche Kenntnis getrennt.

4. Quellen

Quelle	Datum	Aussage
Antrag der Beteiligten	14.08.2024	persönliche Beziehung und Namenswunsch
Anhörungsprotokoll	29.11.2024	Gesundheit, Feiertage, Nachfolge
Vorsorgevollmachten	12.04.2016	gegenseitige medizinische Unterstützung
Handelsregister	2023	Geschäftsführung und Beteiligung

Dr. Miriam Bachmann

Rechtsanwältin · Quellenaufnahme

Nachlass Ralf Sander

Eigenhändiges Testament · Original beim Amtsgericht Erfurt

Ablieferung am 4. Juni 2026

Nachlassgeschäftszeichen 8 VI 711/26

TESTAMENT

Datum

9. April 2025

Aktenzeichen

Erfurt · Original Blatt 1

Bearbeitung

Simone Franke

Eigenhändiges Testament des Ralf Sander

1. Wortlaut

Ich setze meinen Sohn Jonas Mielke-Sander zu meinem Alleinerben ein. Meine Kinder Nele und Peer sollen ihren Pflichtteil erhalten. Das Unternehmen soll fortgeführt werden. Jonas kennt die Kunden, die Maschinen und die Mitarbeiter. Eine Zerschlagung wäre das Ende meines Lebenswerks.

Erfurt, 9. April 2025

Ralf Sander

2. Originalzustand

Ein Blatt weißes Papier, vollständig mit schwarzem Füllhalter beschrieben und unterschrieben. Keine sichtbaren Streichungen oder Nachträge. Das Blatt wurde nach Angabe von Jonas Mielke-Sander im verschlossenen Fach des privaten Schreibtischs gefunden und am 4. Juni 2026 abgeliefert.

Simone Franke

Justizbeschäftigte · Abschrift

Sander Präzisionsteile GmbH

Am Roten Berg 14 · 99086 Erfurt
Amtsgericht Jena HRB 504411 · Stammkapital 250000,00 EUR
Geschäftsführung Ralf Sander und Jonas Mielke-Sander

GESELLSCHAFTSVERTRAGLICHER AUSZUG

Datum	15. März 2023
Aktenzeichen	HRB 504411 / GV-2023
Bearbeitung	Ralf Sander · Jonas Mielke

Geschäftsanteile, Vinkulierung und Erbfallregelung

1. Beteiligung

Ralf Sander hält Geschäftsanteile im Nennbetrag von 215000,00 EUR und damit 86 Prozent. Jonas Mielke hält seit dem Anteilserwerb 2023 Geschäftsanteile im Nennbetrag von 35000,00 EUR und damit 14 Prozent.

2. Übertragung

Jede Übertragung oder Belastung eines Geschäftsanteils bedarf der Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Der betroffene Gesellschafter ist bei der Entscheidung über die Zustimmung nicht stimmberechtigt, soweit gesetzlich zulässig.

3. Erbfall

Geht ein Geschäftsanteil auf einen Erben über, der nicht mindestens drei Jahre im Unternehmen tätig war, kann die Gesellschaft den Anteil nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen einziehen oder seine Abtretung verlangen. Mehrere Erben haben einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen. Bis zur Bestellung ruhen die Mitgliedschaftsrechte mit Ausnahme zwingender Rechte.

4. Abfindung

Die Abfindung richtet sich nach dem anteiligen Unternehmenswert unter Berücksichtigung von Ertragslage, stillen Reserven, nicht betriebsnotwendigem Vermögen und Verbindlichkeiten. Buchwert und steuerlicher Wert sind nicht ohne Weiteres maßgeblich. Können sich die Beteiligten nicht einigen, bestimmt ein gemeinsam beauftragter Wirtschaftsprüfer den Wert.

Ralf Sander · Jonas Mielke

Gesellschafter · Lesefassung

Jonas Mielke-Sander
Sander Präzisionsteile GmbH
Am Roten Berg 14
99086 Erfurt

Datum

17. Juni 2026

Aktenzeichen

SH-26-117 / Nachfolge

Bearbeitung

Jens Hesse

Unternehmenszahlen und offene Gesellschafterpositionen

Sehr geehrter Herr Mielke-Sander,

1. Ergebnisentwicklung

Jahr	Umsatz	EBITDA	Besonderheit
2023	8800000 EUR	1120000 EUR	hoher Anteil Großkunde Jenoptik
2024	9400000 EUR	1310000 EUR	Inbetriebnahme neue Fräslinie
2025	8100000 EUR	790000 EUR	krankheitsbedingte Ausfälle und Investitionsstau

2. Offene Positionen

Aus dem Anteilserwerb 2023 besteht nach Buchhaltung eine offene Kaufpreisforderung gegen Jonas Mielke-Sander von 48000,00 EUR. Die Gesellschafterversammlung beschloss am 15. April 2026 eine Ausschüttung für 2025; der auf Ralf Sander entfallende Betrag von 154800,00 EUR war zum Todestag noch nicht ausgezahlt.

3. Wertangaben

Die von Ihnen vorgelegte Zahl von 2400000,00 EUR für 100 Prozent entspricht einer buchwertnahen Abfindungsbetrachtung. Aus normalisierten Ergebnissen ergibt sich überschlägig eine Ertragswertspanne von 4800000,00 bis 6200000,00 EUR. Kundenabhängigkeit, Investitionsbedarf, Geschäftsführerausfall und nicht betriebsnotwendiges Vermögen sind noch nicht abschließend untersucht.

4. Unterlagenbedarf

Für eine belastbare Bewertung werden Jahresabschlüsse 2022 bis 2025, Auftragsbestand, Kundenkonzentration, Investitionsplan, Grundstückswerte, Gesellschafterkonten und gesellschaftsvertragliche Abfindungsregel benötigt. Dieses Schreiben ist kein unabhängiges Gutachten.

Mit freundlichen Grüßen

Jens Hesse

Steuerberater

Nele Sander

Magdeburger Allee 116, 99086 Erfurt | Telefon 0176 418 60 973

Datum	22. Juni 2026
Einwurf	17:18 Uhr
Zeugin	Anke Förster

Herrn Jonas Kretzschmar
Am Mühlgraben 3
99084 Erfurt

Aufforderung zur Auskunft über den Nachlass

Lieber Jonas,

nach der Testamentseröffnung ist für mich weiterhin nicht nachvollziehbar, welche Unterlagen dem Nachlassgericht vorgelegt wurden und welche Gegenstände du seit Vaters Tod verwaltest. Bitte überlasse mir bis 30. Juni 2026 Kopien des Testaments, des rechtskräftigen Adoptionsbeschlusses und der aktuellen Gesellschafterliste der Sander Präzisionsteile GmbH.

Ich bitte außerdem um ein geordnetes Verzeichnis der Konten, Depots, Immobilien, Fahrzeuge, Unternehmensbeteiligungen, Forderungen und Verbindlichkeiten zum Todestag. Für die GmbH benötige ich die letzten beiden Jahresabschlüsse, die aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung und Angaben zu Gesellschafterdarlehen. Bitte nenne auch größere Übertragungen oder Schenkungen der letzten zehn Jahre.

Mir geht es zunächst um vollständige Tatsachen und Belege. Ich akzeptiere nicht, dass der Nachlass auf die Firma verkürzt wird oder dass die Ferienwohnung in Zinnowitz unerwähnt bleibt. Ich werde meine Rechte nach Sichtung der Unterlagen beziffern lassen.

Bitte kommuniziere schriftlich. Die Übergabe kann gegen Empfangsbestätigung bei Frau Förster im Erdgeschoss erfolgen, wenn du mir die Unterlagen nicht per Post senden möchtest.

Nele Sander

handschriftlich unterzeichnet

Datum	25. Juni 2026
Versand	E-Mail 19:42 Uhr
Betreff	Unterlagen Nachlass Vater

Frau Nele Sander
Magdeburger Allee 116
99086 Erfurt

Antwort auf das Schreiben vom 22. Juni 2026

Liebe Nele,

du erhältst die Unterlagen, die für die Klärung deiner gesetzlichen Ansprüche erforderlich sind. Ich werde aber nicht ungeprüft die gesamte Unternehmensakte oder Zugangsdaten versenden. Vater hat mich adoptiert, im Testament zum Alleinerben eingesetzt und mir die Verantwortung für die Firma übertragen.

Das eröffnete Testament und eine Ausfertigung des Adoptionsbeschlusses lasse ich dir bis Anfang nächster Woche kopieren. Die Gesellschafterliste ist beim Handelsregister abrufbar. Für Konten, Depot und Privatvermögen erstellt Steuerberaterin Frau Dr. Gebauer derzeit eine Übersicht. Die Ferienwohnung in Zinnowitz ist nicht vergessen; dort bestehen noch Darlehens- und Nutzungsfragen.

Bitte unterlasse direkte Anrufe bei Mitarbeitern der GmbH. Fragen zu Jahresabschlüssen oder Gesellschafterdarlehen können über meinen Rechtsanwalt Dr. Riedel gestellt werden. Ich bin bereit, eine geordnete Übergabe zu vereinbaren, erkenne mit dieser Nachricht aber weder eine bestimmte Quote noch einen Zahlungsbetrag an.

Die Originale bleiben vorerst bei mir beziehungsweise beim Nachlassgericht. Wenn du eine Vertreterin beauftragst, teile mir deren Kontaktdaten mit.

Jonas Kretzschmar

Geschäftsführer Sander Präzisionsteile GmbH

Erblasser	Ralf Sander, verstorben am 4. Juni 2026
Stand	27. Juni 2026
Aktenzeichen	26/771-Sa/Ri

Vorläufige Nachlassaufstellung

Die nachstehenden Werte beruhen auf Angaben des Mandanten und den bis 27. Juni eingegangenen Unterlagen. Bewertungsstichtage, Belastungen und einzelne Eigentumszuordnungen sind noch nicht abschließend geprüft.

Gegenstand	vorläufige Wertangabe
86 Prozent Sander Präzisionsteile GmbH	2064000,00 EUR
Wohnhaus Erfurt	740000,00 EUR
Depot	310000,00 EUR
Oldtimer Porsche 911	118000,00 EUR
Darlehensforderung gegenüber GmbH	280000,00 EUR
private Bankverbindlichkeiten	-220000,00 EUR

Noch nicht beziffert sind Hausrat und Kunstgegenstände, die Ferienwohnung in Zinnowitz, mögliche Steuererstattungen 2025/2026, Bestattungskosten sowie ein im Kontenblatt vermerkter Rückzahlungsanspruch gegen die GmbH. Zum Oldtimer liegen Kaufvertrag und Zustandsbericht, aber kein aktuelles Wertgutachten vor.

Die Beteiligung ist mit dem von Jonas Kretzschmar genannten Unternehmenswert angesetzt. Ob Gesellschafterdarlehen, latente Steuern, Verfügungsbeschränkungen und die Geschäftsführungsabhängigkeit wertmindernd zu berücksichtigen sind, bleibt offen. Belege werden nach Eingang in einem gesonderten Anlagenverzeichnis geführt.

Dr. Maximilian Riedel

Rechtsanwalt · Fachanwalt für Erbrecht

Mandantin	Nele Sander
Datum	29. Juni 2026
Unser Zeichen	26/441-NS/pa

Zugangs- und Belegvermerk zum Auskunftsverlangen

Die Mandantin übergab eine Kopie ihres Schreibens vom 22. Juni 2026 und die ausgedruckte Antwort von Jonas Kretzschmar vom 25. Juni. Nachbarin Anke Förster bestätigte telefonisch am 29. Juni um 10:14 Uhr, beim Einwurf des ersten Schreibens am 22. Juni um 17:18 Uhr anwesend gewesen zu sein.

Ein geordnetes Nachlassverzeichnis oder Belege waren der Antwort nicht beigefügt. Vorhanden sind lediglich Einzelbeträge aus einer von der Gegenseite erstellten vorläufigen Aufstellung. Für jede Position sind Eigentum, Stichtag, Bewertungsquelle und Belastungen gesondert anzufordern.

Beim Unternehmen fehlen Gesellschaftsvertrag, Gesellschafterlisten vor und nach der Adoption, Jahresabschlüsse 2024 und 2025, Gesellschafterdarlehen und Unterlagen zum Anteilserwerb. Für die Ferienwohnung sind Grundbuchauszug, Darlehensstand, Nutzungsvereinbarungen und laufende Einnahmen erforderlich.

Die Originalschreiben werden in Umschlag U-04 verwahrt. Die E-Mail-Antwort wurde mit vollständigen Kopfzeilen als EML gesichert. Frist zur erneuten Beleganforderung: 6. Juli 2026; Vorfrist: 2. Juli 2026.

Sarah Pahlke

Rechtsanwältin · Fachanwältin für Erbrecht

3. Gerichtlicher Hinweis

Amtsgericht Erfurt

Nachlassgericht | Rudolfstraße 46 | 99092 Erfurt | 4 VI 388/26
Gericht

Nachlass Sander

Aktenzeichen 118/26 W02

Erbscheinsverfahren - Anträge und Tatsachenstand

Gericht	Amtsgericht Erfurt – Nachlassgericht
Geschäftszeichen	4 VI 388/26
Erblasser	Ralf Sander, verstorben am 08.06.2026
Stand	30.06.2026

1. Antrag Jonas Mielke-Sander

Jonas beantragt einen Alleinerbschein aufgrund des eigenhändigen Testaments vom 09.04.2025. Er hat Testament, Sterbeurkunde und beglaubigte Abschrift des Adoptionsbeschlusses vorgelegt. Zur Dringlichkeit verweist er auf Bank- und Registerfragen der Sander Präzisionsteile GmbH.

2. Einwendungen Nele Sander

Nele beantragt Akteneinsicht und eine Anhörung vor Erteilung. Sie verlangt Aufklärung zur Fundkette des Testaments, zu Ralfs Gesundheits- und Kommunikationslage sowie zu den Unterlagen des Adoptionsverfahrens. Eine konkrete Testierunfähigkeit behauptet sie bislang nicht; medizinische Unterlagen liegen nur auszugsweise vor.

3. Gerichtlicher Hinweis

Das Gericht weist darauf hin, dass Erbenstellung, Wirksamkeit des Testaments, Wirkungen der Adoption und spätere Pflichtteilsbewertung voneinander zu trennen sind. Unternehmenswerte und Zahlungsansprüche werden im Erbscheinsverfahren grundsätzlich nicht beziffert. Für eine Beweisaufnahme zu Testierfähigkeit oder unzulässigem Einfluss sind konkrete Tatsachen und Beweismittel erforderlich.

4. Offene Verfahrensoptionen

Option	Voraussetzung	Unmittelbare Folge	Offener Nachteil
Anhörung und weitere Aufklärung	konkrete Tatsachen	Verfahrensverzögerung möglich	Kosten und Beweisrisiko
Beschränkung auf Akteneinsicht	vollständige Gerichtsakte	schnellere Tatsachenbasis	keine Sicherung von Nachlasswerten
Parallel Auskunft verlangen	Pflichtteilsberechtigung	Nachlass- und Bewertungsdaten	getrennter Gegner und Streitgegenstand
Zwischenvereinbarung Unternehmen	Zustimmung Beteiligter	Handlungsfähigkeit ohne Wertfestlegung	Sicherheiten und Umfang

5. Kanzleivermerk

Die Akte gibt keine taktische Präferenz vor. Eine Entscheidung der Mandantin soll erst nach Akteneinsicht, Fristenkontrolle, Belegprüfung und Kosteninformation erfolgen.

Gesprächsunterlage für eine Zwischenvereinbarung

Parteien	Nele Sander und Jonas Mielke-Sander
Stand	06.07.2026
Zweck	Mögliche Sicherungs- und Verfahrensbausteine; kein Angebot
Vertraulichkeit	Nur für Mandatsbesprechung

1. Gemeinsame Regelungsgegenstände

Unternehmenshandlungsfähigkeit, Nachlassauskunft, unabhängige Bewertung, Abschlagszahlungen, Sicherheiten und Kosten können getrennt verhandelt werden. Eine Verständigung über einen Punkt soll nicht stillschweigend als Anerkennung anderer Punkte gelten.

2. Bausteinvarianten

Baustein	Variante A	Variante B	Noch zu klären
Nachlassverzeichnis	notariell mit Anwesenheit	privat vorab, notariell anschließend	Notar, Zeitplan, Kosten
Unternehmensbewertung	gemeinsamer Gutachter	zwei Gutachten mit Schiedsgutachter	Standard, Datenzugang
Abschlag	fester Betrag	Prozentsatz eines Mindestwerts	Sicherheit, Fälligkeit
Erbschein	keine Einwendung bis Frist	Anhörung ohne Rechtsmittelverzicht	Wortlaut und Dauer
Bank / Kunden	gemeinsame Sachmitteilung	getrennte Mitteilungen	Vertraulichkeit

3. Mindestdokumentation

Jede Vereinbarung muss Parteien, betroffene Ansprüche, Zeitraum, Fristen, Sicherheiten, Auskunftsstandard und Rechtsfolgen eines Verstoßes ausdrücklich nennen. Eine Stillhalteabrede wird nicht als weitergehender Verzicht formuliert. Unternehmens- und Nachlassgelder bleiben getrennt.

4. Noch fehlende Tatsachen

Unabhängiger Unternehmenswert, vollständiger Nachlassbestand, genaue Verfügungsbefugnis über den GmbH-Anteil, Fälligkeit der Kaufpreisrestforderung, Umfang möglicher Pflichtteilspositionen und Liquiditätsplan. Solange diese Punkte offen sind, bleibt jede Zahl ein Verhandlungswert.

Auszug aus der Adoptionsakte

Gericht	Amtsgericht Erfurt – Familiengericht
Geschäftszeichen	36 F 1874/24
Akteneinsicht	bewilligt am 26.06.2026 für Nele Sander
Umfang	Beschluss, Antrag, Anhörungsvermerke und Anlagenverzeichnis

1. Antrag und Personen

Annehmender: Ralf Sander, geboren am 09.09.1955. Anzunehmender: Jonas Mielke, geboren am 21.01.1991. Der notarielle Antrag ging am 19.03.2024 ein. Beantragt waren die gesetzlichen Wirkungen der Volljährigenadoption.

2. Anhörung Ralf Sander

Ralf schilderte die Entwicklung vom Schulpraktikum 2006 über Ausbildung und duales Studium bis zur persönlichen Unterstützung nach dem Tod seiner Ehefrau 2019. Er bezeichnete Jonas als den Menschen, der im Alltag wie ein Sohn da sei. Unternehmensnachfolge und Pflichtteilsfolgen seien besprochen, aber nicht der einzige Anlass.

3. Anhörung Jonas Mielke

Jonas berichtete über Feiertage, Arztbegleitung, Vorsorgevollmachten und private Unterstützung. Seine Mutter sei 2012 verstorben; zum leiblichen Vater bestehe nur sporadischer Kontakt. Er erklärte, die 14-Prozent-Beteiligung aus 2023 beruhe auf einem gesonderten Kaufvertrag und werde nicht durch die Adoption verändert.

4. Weitere Ermittlung

Das Gericht holte schriftliche Aussagen der langjährigen Bekannten Marianne Kluge und des früheren Betriebsleiters Horst Becker ein. Nele und Peer wurden nicht angeschrieben, nicht förmlich beteiligt und nicht angehört. Die Akte enthält keine Zustellungsnachweise an sie.

5. Beschluss

Der Beschluss vom 18.12.2024 spricht die Annahme aus und stellt eine sittliche Rechtfertigung durch das entstandene Eltern-Kind-Verhältnis fest. Rechtskraft trat am 24.01.2025 ein. Der Beschluss enthält keine Entscheidung über ein späteres Testament, Unternehmenswert oder Pflichtteilsbetrag.

Amtsgericht Erfurt

Nachlassgericht | Rudolfstraße 46 | 99092 Erfurt
Gericht · Geschäftszeichen: 4 VI 388/26 · Erfurt

Nachlass Sander

Aktenzeichen 118/26 W02

Eröffnungsniederschrift und Übersendungsschreiben des Nachlassgerichts

Amtsgericht Erfurt — Nachlassgericht

Rudolfstraße 46 · 99092 Erfurt · Telefon 0361 3780

Geschäftszeichen: **4 VI 388/26** · Erfurt, den 19.06.2026

Frau

Nele Sander

Schillerstraße 8

99423 Weimar

Nachlasssache Ralf Sander, verstorben am 08.06.2026; Bekanntgabe einer Verfügung von Todes wegen

Sehr geehrte Frau Sander,

in der oben bezeichneten Nachlasssache übersende ich Ihnen als gesetzlich in Betracht kommender Erbin eine beglaubigte Abschrift der eröffneten Verfügung von Todes wegen nebst Eröffnungsniederschrift. Zugleich weise ich darauf hin, dass Herr Jonas Mielke-Sander unter dem 16.06.2026 die Erteilung eines Erbscheins als testamentarischer Alleinerbe beantragt hat. Einwendungen gegen den Antrag können binnen drei Wochen ab Zugang dieses Schreibens vorgebracht werden.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Trautmann, Justizamtfrau

als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Eröffnungsniederschrift (Abschrift)

Amtsgericht Erfurt, Geschäftszeichen 4 VI 388/26

Gegenwärtig: Richter am Amtsgericht Dr. Hollstein als Nachlassrichter, Justizamtfrau Trautmann als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle.

Erfurt, den 17.06.2026

In der Nachlasssache **Ralf Sander**, geboren am 09.09.1955, verstorben am 08.06.2026, zuletzt wohnhaft in Erfurt-Bischleben, wurde heute die nachstehend bezeichnete Verfügung von Todes wegen eröffnet:

1. Eigenhändiges Testament vom **09.04.2025**, abgeliefert am 12.06.2026 durch Herrn Jonas Mielke-Sander. Das Testament besteht aus einem Blatt, ist durchgehend handschriftlich verfasst, mit Ort und Datum versehen und mit „Ralf Sander“ unterschrieben.

Der wesentliche Inhalt lautet: Einsetzung des Sohnes Jonas Mielke-Sander zum Alleinerben; die Kinder Nele und Peer sollen ihren Pflichtteil erhalten; das Unternehmen soll fortgeführt werden.

Weitere Verfügungen von Todes wegen sind nicht in amtlicher Verwahrung und wurden nicht abgeliefert. Die Beteiligten erhalten beglaubigte Abschriften.

gez. Dr. Hollstein — gez. Trautmann

Amtsgericht Erfurt

Nachlassgericht | Rudolfstraße 46 | 99092 Erfurt
Gericht · Geschäftszeichen: 4 VI 388/26 · Erfurt

Nachlass Sander

Aktenzeichen 118/26 W02

3. Zustellung und Fristvermerk

Die Sendung an Nele wurde am 20.06.2026 als förmliche Zustellung aufgegeben und am 22.06.2026 um 10:14 Uhr in den Briefkasten Schillerstraße 8 eingelegt. Die Kanzlei erhielt am 24.06.2026 eine Aktenabschrift. Das gerichtliche Schreiben bestimmt eine Stellungnahmefrist, enthält aber keine Entscheidung zur Wirksamkeit der Adoption oder zur Höhe eines Pflichtteils.

Sterbeurkunde (beglaubigte Abschrift)

Landeshauptstadt Erfurt — Standesamt

Bürgeramt, Bahnhofstraße 27 · 99084 Erfurt · Telefon 0361 6550

Sterbeurkunde

Sterberegister-Nr. **S 897/2026**

Angabe	Eintrag
Familienname	Sander
Vorname	Ralf
Geburtstag	09.09.1955
Geburtsort	Erfurt
Letzter Wohnort	Am Mühlgraben 3, 99094 Erfurt (Bischleben)
Familienstand	verwitwet seit dem 02.11.2019 von Regina Sander, geborene Albrecht
Sterbetag	08.06.2026
Sterbeort	Erfurt (Helios Klinikum)

Der Tod wurde am 09.06.2026 durch das Helios Klinikum Erfurt angezeigt.

Erfurt, den 10.06.2026

Der Standesbeamte

gez. Nowak

(Siegel der Landeshauptstadt Erfurt)

Anforderungsvermerk der Kanzlei: Beglaubigte Abschrift vorgelegt von der Mandantin am 23.06.2026. Herr Mielke-Sander hat nach eigener Angabe eine weitere Ausfertigung dem Nachlassgericht mit dem Erbscheinantrag eingereicht.

2. Ausfertigungs- und Eingangskette

Die Urkunde wurde am 10.06.2026 ausgestellt. Nele legte am 23.06.2026 um 09:12 Uhr eine beglaubigte Abschrift im Original vor. Rechtsanwaltsfachangestellte Paula Schenk fertigte eine Handaktenkopie; das Original erhielt Nele um 09:18 Uhr zurück.

Anwaltliches Auskunfts- und Wertermittlungsverlangen

Kanzlei Dr. Weigand — Rechtsanwältin, Fachanwältin für Erbrecht

Anger 55 · 99084 Erfurt · Telefon 0361 555210 · Telefax 0361 555211

Kanzlei Dr. Weigand · Anger 55 · 99084 Erfurt

Herrn

Jonas Mielke-Sander

Am Mühlgraben 3

99094 Erfurt

Unser Zeichen: 118/26 W02 · Erfurt, den 29.06.2026

Nachlass Ralf Sander, verstorben am 08.06.2026 — Pflichtteilsansprüche von Frau Nele Sander; Auskunft, notarielles Nachlassverzeichnis und Wertermittlung

Sehr geehrter Herr Mielke-Sander,

hiermit zeige ich an, dass mich Frau Nele Sander mit der Wahrnehmung ihrer rechtlichen Interessen beauftragt hat; die Vollmacht liegt bei. Meine Mandantin ist als leibliche Tochter des Erblassers pflichtteilsberechtigt. Nach dem eröffneten Testament vom 09.04.2025 sind Sie Alleinerbe.

Namens und in Vollmacht meiner Mandantin fordere ich Sie auf, bis zum

31.07.2026

Auskunft über den Bestand des Nachlasses zu erteilen, und zwar durch Vorlage eines **durch einen Notar aufgenommenen Nachlassverzeichnisses**. Das Verzeichnis hat sämtliche Aktiva und Passiva zum Todestag, alle lebzeitigen Zuwendungen des Erblassers der letzten zehn Jahre sowie sämtliche Zuwendungen an Sie ohne zeitliche Begrenzung auszuweisen. Aufzunehmen sind insbesondere:

1. der Geschäftsanteil von 86 Prozent an der Sander Präzisionsteile GmbH einschließlich der beschlossenen, noch nicht ausgezahlten Ausschüttung für 2025,
2. das Darlehen des Erblassers an die GmbH (valutierend 280.000,00 EUR) sowie die gestundete Kaufpreisrestforderung aus dem Anteilsverkauf an Sie aus dem Jahr 2023,
3. das Wohnhaus Erfurt-Bischleben, die **Ferienwohnung Zinnowitz** sowie sämtliche Konten und Depots bei der Erfurter Bank,
4. der Erwerb Ihrer Beteiligung von 14 Prozent im Jahr 2023 nebst Kaufvertrag, Kaufpreisbemessung und Stundungsabrede.

Zugleich fordere ich Sie auf, den Wert des Geschäftsanteils durch das Gutachten eines unabhängigen, öffentlich bestellten Sachverständigen für Unternehmensbewertung ermitteln zu lassen. Die von Ihnen vorgelegte buchwertnahe Bewertung mit 2.400.000,00 EUR für das Gesamtunternehmen genügt hierfür nicht, nachdem der steuerliche Berater der Gesellschaft selbst eine Ertragswertspanne von 4,8 bis 6,2 Millionen EUR mitgeteilt hat.

Meine Mandantin hat kein Interesse daran, den Geschäftsbetrieb zu stören. Einer einvernehmlichen Regelung über eine Abschlagszahlung und einen gemeinsam beauftragten Bewerter stehe ich offen gegenüber. Sollte die Frist jedoch fruchtlos verstreichen, werde ich die Ansprüche gerichtlich im Wege der Stufenklage geltend machen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Carolin Weigand

Rechtsanwältin, Fachanwältin für Erbrecht

6. Versand- und Fristenkontrolle

Versand am 29.06.2026 um 15:41 Uhr als Einwurf-Einschreiben RR 771 392 115 DE sowie als PDF an Jonas' anwaltliche Vertreterin. Zustellung am 01.07.2026 um 08:56 Uhr. Frist 31.07.2026, Vorfrist 24.07.2026.

Der Hinweis auf Zuwendungen ohne zeitliche Begrenzung wird im gerichtlichen Antrag nur verwendet, soweit ein konkreter gesetzlicher Auskunftstatbestand und Tatsachenbezug dargelegt werden kann. Ein pauschales Kontoauszugsverlangen wird vermieden.

Gesellschaftsvertrag der Sander Präzisionsteile GmbH (auszugsweise Abschrift)

Notarielle Urkunde des Notars Dr. Bruno Falkenberg, Erfurt, **UR-Nr. 402/2018** vom 15.05.2018 (Neufassung des Gesellschaftsvertrags), zuletzt geändert durch Beschluss vom 20.03.2023 (Aufnahme des Gesellschafters Jonas Mielke, UR-Nr. 141/2023). Auszug erteilt am 25.06.2026 auf Anforderung der Kanzlei Dr. Weigand; die vollständige Urkunde liegt der Gesellschaft vor.

1 Firma, Sitz, Stammkapital

1.1 Die Firma der Gesellschaft lautet Sander Präzisionsteile GmbH. Sitz der Gesellschaft ist Erfurt (HRB 512344, Amtsgericht Jena).

1.2 Das Stammkapital beträgt 250.000,00 EUR. Es ist übernommen von Ralf Sander zu 86 Prozent und von Jonas Mielke zu 14 Prozent.

2 Vinkulierung

2.1 Die Abtretung von Geschäftsanteilen oder Teilen von Geschäftsanteilen bedarf zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Zustimmung der Gesellschafterversammlung mit einer Mehrheit von 75 Prozent der abgegebenen Stimmen.

2.2 Die Verpfändung von Geschäftsanteilen und die Bestellung eines Nießbrauchs stehen der Abtretung gleich.

3 Einziehung im Erbfall

3.1 Geht ein Geschäftsanteil von Todes wegen auf eine oder mehrere Personen über, die nicht selbst Gesellschafter sind und nicht seit mindestens drei Jahren in einem Anstellungs- oder Organverhältnis zur Gesellschaft stehen, kann die Gesellschafterversammlung binnen sechs Monaten nach Kenntnis vom Erbfall die Einziehung des Geschäftsanteils oder seine Abtretung an eine von ihr benannte Person beschließen.

3.2 Der betroffene Erbe hat bei der Beschlussfassung kein Stimmrecht.

4 Abfindung

4.1 In allen Fällen der Einziehung oder Zwangsabtretung erhält der ausscheidende Gesellschafter oder Erbe eine Abfindung in Höhe des Buchwerts seines Geschäftsanteils nach der letzten festgestellten Handelsbilanz zuzüglich des zeitanteiligen Ergebnisses des laufenden Geschäftsjahres.

4.2 Stille Reserven, ein Firmenwert und schwebende Geschäfte bleiben bei der Bemessung der Abfindung außer Ansatz.

4.3 Die Abfindung ist in fünf gleichen Jahresraten zu zahlen; die erste Rate ist sechs Monate nach dem Ausscheiden fällig. Die jeweils offene Abfindung ist mit zwei Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.

5 Geschäftsführung

5.1 Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

5.2 Bestellt sind Ralf Sander und Jonas Mielke, jeweils mit Befreiung von den Beschränkungen des Paragraphen 181 BGB.

Kanzleivermerk (118/26 W02): Ob die buchwertnahe Abfindungsklausel in Ziffer 4 auch die Bewertung des Nachlassanteils für Pflichtteilszwecke bestimmt oder nur das gesellschaftsrechtliche Innenverhältnis regelt, ist der zentrale Bewertungsstreit der Akte. Zu prüfen ist ferner, ob die Einziehungsvoraussetzungen der Ziffer 3.1 im Erbgang auf Jonas Mielke-Sander überhaupt ausgelöst werden, da dieser seit 2012 im Unternehmen tätig und seit 2019 Prokurist, seit 2023 Geschäftsführer ist.

6. Register- und Vollzugsstand

Die Abtretung von 14 Prozent an Jonas wurde am 20.03.2023 notariell beurkundet und am 27.03.2023 in die Gesellschafterliste aufgenommen. Der Kaufpreis betrug 120000,00 EUR; 48000,00 EUR sind nach der Stundungsvereinbarung noch offen.

Nach dem Tod Ralfs ist Jonas alleiniger eingetragener Geschäftsführer. Die Erbenstellung und die gesellschaftsrechtliche Behandlung des 86-Prozent-Anteils sind davon zu trennen. Der Registerstand ersetzt keinen Erbnachweis.

Notarieller Antrag auf Annahme eines Volljährigen

Notariat	Dr. Bruno Falkenberg, Regierungsstraße 28, 99084 Erfurt
Urkundenrolle	UR 96/2024
Beurkundung	15.03.2024, 14:10 bis 15:05 Uhr
Gericht	Amtsgericht Erfurt – Familiengericht

1. Antrag

Ralf Sander und Jonas Mielke beantragen, die Annahme von Jonas Mielke als Kind Ralf Sanders auszusprechen. Beantragt werden die gesetzlichen Wirkungen der Volljährigenadoption. Eine Annahme mit den Wirkungen der Minderjährigenadoption wird nicht beantragt.

2. Entwicklung der Beziehung

Jonas lernte Ralf 2006 bei einem Schulpraktikum kennen und absolvierte anschließend eine Ausbildung im Unternehmen. Ab 2012 studierte er dual und übernahm zunehmend technische Verantwortung. Nach dem Tod von Jonas' Mutter 2012 unterstützte Ralf ihn bei Wohnung, Studium und beruflicher Entwicklung. Jonas begleitete Ralf nach einer Herzoperation 2018; beide verbrachten seit Jahren Feiertage gemeinsam und erteilten 2016 wechselseitige Vorsorgevollmachten für medizinische Notfälle.

3. Familienkontakte

Ralf hat die leiblichen Kinder Nele und Peer. Das Verhältnis zu Nele ist wechselhaft, zu Peer seit 2021 selten. Jonas hat zu seinem leiblichen Vater Uwe Mielke seit 2009 nur sporadischen Kontakt. Die Antragsteller erklären, eine geschwisterähnliche Beziehung zwischen Jonas, Nele und Peer bestehe nicht.

4. Wirtschaftliche Umstände

Jonas ist seit 2019 Prokurist, seit 2023 Geschäftsführer und aufgrund Kaufvertrags vom 20.03.2023 mit 14 Prozent beteiligt. Die Antragsteller verschweigen nicht, dass Adoption, gesetzliche Erbfolge und Pflichtteile Berührungspunkte haben. Die Übertragung weiterer Geschäftsanteile ist nicht Gegenstand dieses Antrags und bedarf gesonderter Regelung.

5. Anlagen

Anlage	Unterlage
A 1	Geburtsurkunde Ralf Sander
A 2	Geburtsurkunde Jonas Mielke
A 3	Vorsorgevollmachten 2016
A 4	Schriftwechsel und Fotografien 2012 bis 2023
A 5	Stellungnahmen Marianne Kluge und Horst Becker
A 6	Kaufvertrag Geschäftsanteil 20.03.2023

6. Unterschriften

Vorgelesen, genehmigt und eigenhändig unterschrieben.

Ralf Sander | Jonas Mielke | Dr. Bruno Falkenberg, Notar

Schriftliche Stellungnahmen von Bezugspersonen

Gericht	Amtsgericht Erfurt – Familiengericht
Geschäftszeichen	36 F 1874/24
Eingang	07.05.2024
Hinweis	Wiedergabe von Zeugendarstellungen; keine gerichtliche Feststellung

1. Marianne Kluge

Ich kenne Ralf Sander seit 1989 und Jonas seit 2010. Nach dem Tod von Jonas' Mutter war er an vielen Sonntagen bei Ralf und Regina. Jonas half nicht nur im Betrieb. Er begleitete Ralf zur Herzrehabilitation, brachte Einkäufe und kümmerte sich 2019 um die Beerdigung Reginas. Ralf stellte ihn im Freundeskreis seit Jahren als meinen Jungen vor. Über konkrete Erbquoten habe ich nie mit beiden gesprochen.

2. Horst Becker

Ich war bis 2022 Betriebsleiter. Jonas begann 2006 mit einem Praktikum und später einer Ausbildung. Die Beziehung zu Ralf ging deutlich über ein übliches Arbeitsverhältnis hinaus, hatte aber immer auch eine Nachfolgekomponente. Ralf besprach mit Jonas Investitionen und Personalfragen, die er mit anderen Mitarbeitern nicht teilte. Ich kann nicht beurteilen, welches Motiv überwog.

3. Anlagen und Erreichbarkeit

Frau Kluge fügte zwei Weihnachtskarten und eine Fotografie von 2017 bei. Herr Becker fügte einen Kalenderauszug über Krankenhausbesuche 2018 bei. Beide erklärten sich zu einer persönlichen Anhörung bereit. Kontaktdaten befinden sich im nichtöffentlichen Anlagenblatt.

4. Geschäftsstellenvermerk

Nele und Peer Sander gaben in diesem Verfahren keine Stellungnahme ab und wurden nicht angeschrieben. Die vorstehenden Aussagen stammen ausschließlich von den benannten Bezugspersonen.

Niederschrift über die persönliche Anhörung

Gericht	Amtsgericht Erfurt – Familiengericht
Geschäftszeichen	36 F 1874/24
Termin	18.06.2024, 09:15 bis 10:48 Uhr
Leitung	Richterin am Amtsgericht Dr. Anke Langer; Justizbeschäftigte Paula Dietrich

1. Anhörung Ralf Sander

Ralf schilderte die private und berufliche Beziehung zu Jonas. Er räumte ein, dass Unternehmensnachfolge, Erbschaftsteuer und Pflichtteile mit Beratern besprochen wurden. Er erklärte zugleich, die Adoption solle eine seit Jahren gelebte Eltern-Kind-Beziehung abbilden. Auf konkrete Beispiele nannte er Reha 2018, gemeinsame Feiertage, gegenseitige Vollmachten und Unterstützung nach dem Tod seiner Ehefrau.

2. Anhörung Jonas Mielke

Jonas erklärte, er wolle Nele und Peer nicht persönlich verdrängen. Er habe zu beiden kein geschwisterliches Verhältnis. Die 14-Prozent-Beteiligung habe er gekauft und müsse noch 48000,00 EUR bezahlen. Von der Adoption erwarte er keine automatische Änderung dieses Vertrags. Zum leiblichen Vater bestehe sporadischer, aber kein familiär enger Kontakt.

3. Wirtschaftliche Fragen

Die Richterin fragte nach Testament, Gesellschaftsanteilen und Steuerplanung. Beide Beteiligten bestätigten, dass eine testamentarische Regelung geplant, aber am Terminstag noch nicht abgeschlossen sei. Der Notar hatte auf mögliche erbrechtliche Wirkungen hingewiesen. Die Beteiligten erklärten, diese Wirkungen seien ihnen bekannt.

4. Weitere Aufklärung

Das Gericht bat um den Anteilskaufvertrag 2023, die Vorsorgevollmachten und weitere Belege gemeinsamer Lebensführung. Die schriftlichen Stellungnahmen von Marianne Kluge und Horst Becker wurden erörtert. Nele und Peer waren nicht geladen und nahmen nicht teil.

5. Abschluss

Eine Entscheidung wurde nicht verkündet. Den Beteiligten wurde eine Frist von drei Wochen zur Ergänzung gesetzt. Die Niederschrift wurde vorgelesen und genehmigt.

Dr. Anke Langer | Paula Dietrich

Telefonnotiz - Ferienwohnung Zinnowitz

Anruf	02.07.2026, 11:47 bis 12:08 Uhr
Anruferin	Nele Sander, aus dem geparkten Fahrzeug vor dem Klinikum Weimar
Aufgenommen	Paula Schenk
Aktenzeichen	118/26 W02

1. Mitteilung

Nele fand in einem alten Familienchat eine Nachricht ihres Vaters vom 08.04.2026: Ich fahre Ostern noch einmal nach Zinnowitz, Schlüssel liegt bei Jonas. Die Ferienwohnung fehlt in Jonas' Aufstellung. Nele besitzt außerdem eine Betriebskostenabrechnung 2025 an Ralf Sander, Dünenstraße 18, Zinnowitz.

2. Unterlagen

Die Mandantin soll Chat-Export und Abrechnung im Originalformat über das Portal hochladen. Screenshots allein reichen für Zeitstempel und Kontext nicht aus. Sie soll Jonas nicht vorab fragen, damit zuerst Grundbuch- und Zahlungsdaten gesichert werden können.

3. Verfügung

Grundbuchauszug Zinnowitz beantragen; Bankauskunft auf Hausgeldzahlungen prüfen; Position im Nachlassverzeichnis ergänzen. Wiedervorlage Dr. Weigand 03.07.2026, 09:15 Uhr. Randnotiz 12:21 Uhr: Nicht als Verschweigen bezeichnen, solange Kenntnis und Eigentum nicht belegt sind.

Postausgang und Fristenblatt

Stand	07.07.2026, 16:40 Uhr
Kalenderführung	Paula Schenk
Kontrolle	Dr. Carolin Weigand

1. Fristen

Datum	Vorgang	Vorfrist	Status
13.07.2026	Stellungnahme Erbschein	08.07.2026	Entwurf
17.07.2026	Grundbuch Zinnowitz	14.07.2026	beantragt
24.07.2026	Vorfrist Auskunft		Kalender
31.07.2026	Auskunft Jonas	24.07.2026	Zugang belegt
08.07.2026	Gesellschafterversammlung	06.07.2026	Unterlagen offen

2. Postausgang

Datum / Uhrzeit	Empfänger	Dokument	Kanal	Nachweis
29.06.2026, 15:41	Jonas Mielke-Sander	Auskunft und Wertermittlung	Einwurf-Einschreiben	RR 771 392 115 DE
30.06.2026, 09:12	AG Erfurt	Akteneinsicht und Stellungnahme	beA	Eingang 09:15
03.07.2026, 14:22	Grundbuchamt Wolgast	Auszug Zinnowitz	Behördenpostfach	Vorgang GB-26-771
06.07.2026, 16:04	Steuerberater Hesse	Unterlagenliste	verschlüsselte E-Mail	Empfang bestätigt

3. Aktenvermerk

Adoptions-, Erbschein-, Pflichtteils- und Gesellschaftsfragen werden in getrennten Fristenblättern geführt. Ein Fristablauf im Nachlassgericht wird nicht mit der außergerichtlichen Auskunftsfrist verrechnet. Jede Zustellung ist mit eigenem Nachweis hinterlegt.

Kosten- und Vorschussübersicht - Entwurf

Mandantin	Nele Sander
Mandat	Nachlass Ralf Sander
Stand	08.07.2026
Status	Keine Schlussrechnung

1. Tätigkeitsbereiche

Akteneinsicht im Adoptions- und Erbscheinsverfahren, außergerichtliche Auskunft, Unternehmensbewertung und mögliche gerichtliche Stufenklage werden getrennt erfasst. Eine Gebühr wird nicht mehrfach angesetzt, ohne Anrechnung und Identität des Gegenstands zu prüfen.

2. Auslagen und Fremdkosten

Position	Betrag	Status
Vorschuss	3000,00 EUR	Eingang 25.06.2026
Aktenkopie Familiengericht	74,50 EUR	bezahlt
Grundbuchauszug	10,00 EUR	verauslagt
Unternehmensgutachten	18000,00 bis 28000,00 EUR netto	nicht beauftragt
Notarielles Verzeichnis	Kostenangebot offen	angefragt

3. Gegenstandswerte

Für das Erbscheinsverfahren ist das wirtschaftliche Interesse am beantragten Erbnachweis maßgeblich; Unternehmens- und Nachlasswerte sind noch streitig. Für Auskunft und Wertermittlung wird kein endgültiger Zahlungswert fingiert. Die Akte enthält deshalb Wertbandbreiten und Quellen, aber keine verbindliche Kostenrechnung.

4. Freigabe

Fremdkosten nur nach schriftlicher Zustimmung der Mandantin. Bearbeitet Paula Schenk. Anwaltliche Prüfung und Mandantenbesprechung am 10.07.2026 vorgesehen.